

1500092-74.2022.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... dos crimes de associação para o tráfico e de tráfico de drogas envolvendo adolescente.

Diante do exposto, denuncio WILLIAM ABREU CAVALCANTI DA SILVA, IGOR JOSÉ ROCHA SOUSA e ALEX DO AMARAL RUIZ TOLEDO como incurso no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos c/c o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, requerendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademir de Barros, 774, Indaiatuba-SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500092-74.2022.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500092-74.2022.8.26.0569

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2029125/2022 - 01º D.P.

INDAIATUBA, 22763155 - 01º D.P. INDAIATUBA, 253/22/351 - 01º D.P. INDAIATUBA,

2029125 - 01º D.P. INDAIATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

William Abreu Cavalcanti da Silva e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

Consta dos inclusos autos que, de data incerta até 1º de fevereiro de 2021, por volta das 17h00min, na Rua Silvio Candelo, nº 1512, Jardim São Conrado, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, WILLIAM ABREU CAVALCANTI DA SILVA, qualificado à fl. 30, IGOR JOSÉ ROCHA SOUSA, qualificado à fl. 31, ALEX DO AMARAL RUIZ TOLEDO, qualificado à fl. 32, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas, envolvendo o adolescente A.S.S.

Consta, outrossim, dos inclusos autos que, em 1º de fevereiro de 2021, por volta das 17h00min, na Rua Silvio Candelo, nº 1512, Jardim São Conrado, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, WILLIAM ABREU CAVALCANTI DA SILVA, IGOR JOSÉ ROCHA SOUSA e ALEX DO AMARAL RUIZ TOLEDO, em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente A.S.S, venderam drogas, traziam consigo e mantinham em depósito 854,2 gramas de maconha acondicionada em 2 invólucros plásticos, 738,5 gramas de cocaína acondicionada em 2 invólucros plásticos, 159,5 gramas de cocaína acondicionada em 290 microtubos plásticos, 20,2 gramas de maconha acondicionada em 15 invólucros plásticos e 60,2 gramas de maconha acondicionada em um invólucro plástico, para fins de venda a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo de constatação preliminar de fls. 87/90 e relatório de investigação de fls. 157/161.

Segundo se apurou, os denunciados associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas, envolvendo o adolescente A.S.S. O denunciado ALEX vendia cocaína, o denunciado WILLIAM vendia maconha, o denunciado IGOR exercia a função de gerente e o adolescente A.S.S foi recrutado pelos denunciados para exercer a função de “olheiro”.

Na data dos fatos, na praça Vereador Roberto dos Anjos, os denunciados e o adolescente infrator foram flagrados por policiais civis em campana no local. Os vendedores ALEX e WILLIAM foram flagrados recebendo “kits” contendo drogas do gerente do ponto de venda de drogas IGOR, que, além de fornecer as drogas, recolhia o dinheiro proveniente da venda dos entorpecentes. E o adolescente A.S.S foi flagrado nas imediações exercendo a função de olheiro.

Os denunciados e o adolescente infrator, então, foram abordados pelos policiais civis em campana. Em busca pessoal, com ALEX foram encontradas 17 porções de cocaína e com WILLIAM foram encontradas 15 porções de maconha. E, em busca domiciliar, foram encontradas e apreendidas diversas porções de cocaína, crack e maconha na casa de IGOR.

Na Delegacia de Polícia, em seu interrogatório, os denunciados ALEX e WILLIAM negaram a autoria delitiva (fls. 5/6). O denunciado IGOR, por sua vez, admitiu que mantinha em depósito as drogas encontrados em seu domicílio (fl. 7).

A grande quantidade e a forma como estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes apreendidas, os atos de venda, os registros fotográficos e as circunstâncias da detenção dos denunciados tornam indubitosa a prática dos crimes de associação para o tráfico e de tráfico de drogas envolvendo adolescente.

Diante do exposto, denuncio WILLIAM ABREU CAVALCANTI DA SILVA, IGOR JOSÉ ROCHA SOUSA e ALEX DO AMARAL RUIZ TOLEDO como incurso no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos c/c o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, observando-se o rito previsto nos artigos 55 e seguintes da Lei nº 11.343/06, com notificação dos denunciados, oitiva das testemunhas abaixo arroladas, seguindo-se com o interrogatório, até final condenação. Requeiro, a decretação da perda em favor da União do dinheiro apreendido, por se tratar de produto obtido com a prática do crime de tráfico de drogas, nos termos artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Os reus foram notificados a fls. 199, 202 e 205. A denúncia foi recebida a fls. 230/231. Apresentaram defesa prévia a fls. 215/217. Os reus foram citados a fls. 264, 266 e 268. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório a fls. 280/281.

II.1) Memoriais do Ministério Público

O Ministério Público requereu a condenação do réu Igor. Quanto a dosimetria da pena, requereu que a pena base seja aumentada em razão dos maus antecedentes. Na segunda fase, requereu que seja aplicada a agravante da reincidência. Por fim, requereu que a pena seja majorada, tendo em vista a grande quantidade de entorpecentes e da natureza, bem como pelo envolvimento de adolescente. Quanto aos réus Alex e William também requereu a condenação, contudo, requereu que a pena base seja fixada no mínimo legal para ambos, além de atenuandas na segunda fase em razão da menoridade. Na terceira fase requereu que as penas sejam majoradas em razão do envolvimento de adolescentes.

II.2) Memórias da Defesa

A Defesa requereu a absolvição por ausência de provas, com fundamento no art. 386, inc. V, do Código de Processo Penal. Em caso de entendimento diverso, requereu a absolvição com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. Com base no princípio da eventualidade, requereu a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, caso não sejam acatados os argumentos anteriores, requereu a aplicação do §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, sendo fixado o regime inicial aberto, com a substituição da pena. Em caso de condenação requereu que a pena seja fixada no mínimo legal. Por fim, requereu a detração da pena, o direito de recorrer em liberdade e a concessão da justiça gratuita.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

O laudo químico-toxicológico de fls. 225/228. Foram apreendidos 2.133,80 kg de drogas diversas.

III.2 Prova oral

O policial civil Heitor disse que ele e o parceiro em diligências foram ao local dos fatos que é uma praça onde se pratica o tráfico de drogas. Que em viatura descaracterizada viram Willian e Alex se revezando, fazendo atendimento aos usuários. Disse que depois de 20 minutos chegou Igor, trazendo 1 sacola e cada um pegou um pouco de objetos que estavam na sacola. Que seguiram o IGOR, pois acharam suspeito e viram quando ele entrou numa residência. Disse que pediram apoio e voltaram até o local onde estavam os meninos. Que na abordagem foi encontrado maconha e cocaína com Ales e Willian, cada um com um tipo de drogas. Que foram até a casa de Igor e o encontraram na rua. Entraram no imóvel e encontraram mais de 2Kg de drogas, cocaína, maconha e "crack". Disse que tinha um menor que rodava de bicicleta, fazendo papel de olheiro. Disse que tem um relatório fotográfico identificando os réus. Confirma que Alex e Willian estavam na praça.

O policial Carlos disse que ele e o parceiro, em viatura descaracterizada fizeram campana na Praça Roberto dos Anjos e viram Alex e Willian em movimentação de tráfico. Pouco tempo depois chegou Igor, trazendo uma sacola com drogas para eles. Que ao sair seguiram Igor até ele entrar em uma residência, Que então retornaram para o local, pediram apoio e foi realizada a abordagem. Que junto com os dois estavam um menor que fazia papel de olheiro. Disse que com Alex tinha cocaína e com Willian porções de maconha. Com o menor não havia nada. Depois foram até a casa de Igor e o abordaram. Na residência encontraram muita droga. Havia maconha, crack e cocaína. Com Igor apreenderam um celular e dinheiro.

No interrogatório Alex disse que os fatos não são verdadeiros. Que nesse dia por volta das 16h foi à barbearia e retornou para casa. Saiu para comprar cigarro para a mãe e quando entrou na mercearia foi abordado. Que só tinha a chave de casa. Que não conhece nenhum dos meninos e nem os policiais. Disse que é usuário de maconha e cocaína.

No interrogatório Igor disse que usava cocaína e uma vez perdeu a droga de um rapaz, mas não foi preso. Que esse rapaz, chamado Orelha, foi preso e quando saiu levou-o para uma chácara e bateu muito. Depois liberou-o, mas o réu foi obrigado a

guardar drogas, por isso as drogas estavam na sua casa. Nega ser gerente do tráfico. O Orelha não confiava mais nele e mandava um rapaz de moto ir buscar a droga para distribuir. Que não conhece Alex nem Willian. No interrogatório Willian disse que é pedreiro e serralheiro, mas nesse dia não trabalhou porque chovia e foi à casa de sua avó na Morada do Sol. Estava de bicicleta e parou na Padaria para buscar pão. Quando saiu encontrou Advan e ficaram conversando. Então foi abordado. Os policiais lhe perguntaram se tinha alguma coisa e ouviu quando um falou para o outro levá-lo também. Que não conhecia os corréus. Que era usuário de maconha.

III.3 Exame da prova

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante a fls.1/2, pelo relatório a fls.157/161, bem como pelo laudo químico-toxicológico acima citado.

A autoria também é certa.

Os policiais prestaram depoimentos coesos e ricos em detalhes.

Além disso, as fotos a fls.161 mostram Alex e Willian juntos, afastando os seus relatos acerca de não se conhecerem.

Quanto a IGOR, os policiais afirmam que ele fora ao local abastecer o tráfico de Willian e Alex.

A quantidade de droga apreendida, o modo como as substâncias estavam embaladas, as circunstâncias da prisão dos réus demonstram que as substâncias apreendidas eram destinadas ao tráfico ilícito de drogas.

O crime de associação também ficou provado. Foi demonstrado que Igor mantinha as drogas em sua casa e abastecia Alex e Willian, sendo que todos tinham o mesmo propósito, ou seja, a comercialização.

É certo ainda que o menor atuava como olheiro.

Assim provada autoria e materialidade a condenação é de rigor.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

WILLIAN

Art.33 da Lei nº 11.343/06

A quantidade da substância se afasta do padrão em crimes de tráfico de entorpecentes, visto que o acusado estava na posse de mais de um quilograma de drogas ilícitas. A conduta social e a personalidade não fogem ao padrão médio dos autores de tais delitos. A culpabilidade não vai além do comum em crimes de tal natureza. O réu não possui maus antecedentes (certidão a fls. 100). O motivo é aquele inerente ao comércio em geral. As consequências são aquelas comuns aos crimes de tal natureza. Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base é fixada em 06 anos reclusão, mais 600 dias-multa. Não há agravantes. Presente a circunstância atenuante da menoridade, de forma que atenuo a pena em 1/6, passando a 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Presente a causa de aumento prevista no art.40, VI, da referida Lei, de forma que aumento a pena em 1/6, fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa. Ausentes causa de diminuição.

Art.35 da Lei nº 11.343/06

O réu não tem antecedentes (fls.100). Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base é fixada em 03 anos reclusão, mais 700 dias-multa. Não há agravantes. Deixo de aplicar a atenuante da menoridade diante da Súmula 231 do STJ. Presente a causa de aumento prevista no art.40, VI, da referida Lei, de forma que aumento a pena em 1/6, passando a 3 anos e seis meses de reclusão e 816 dias-multa. Não há causa de diminuição. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, pois o réu não tem capacidade financeira. Tendo em vista tratar-se de crime equiparado a hediondo, o regime inicial de cumprimento será o fechado.

ALEX

A quantidade da substância se afasta do padrão em crimes de tráfico de entorpecentes, visto que o acusado estava na posse de mais de um quilograma de drogas ilícitas. A conduta social e a personalidade não fogem ao padrão médio dos autores de tais delitos. A culpabilidade não vai além do comum em crimes de tal natureza. O réu não possui maus antecedentes (certidão a fls. 104). O motivo é aquele inerente ao comércio em geral. As consequências são aquelas comuns aos

crimes de tal natureza. Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base é fixada em 06 anos reclusão, mais 600 dias-multa. Não há agravantes. Presente a circunstância atenuante da menoridade, de forma que atenuo a pena em 1/6, passando a 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Presente a causa de aumento prevista no art.40, VI, da referida Lei, de forma que aumento a pena em 1/6, fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa. Ausentes causa de diminuição.

Art.35 da lei 11.343/06

O réu não tem antecedentes (fls.104). Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base é fixada em 03 anos reclusão, mais 700 dias-multa. Não há agravantes. Deixo de aplicar a atenuante da menoridade diante da Súmula 231 do STJ. Presente a causa de aumento prevista no art.40, VI, da referida Lei, de forma que aumento a pena em 1/6, passando a 3 anos e seis meses de reclusão e 816 dias-multa. Não há causa de diminuição. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, pois o réu não tem capacidade financeira. Tendo em vista tratar-se de crime equiparado a hediondo, o regime inicial de cumprimento será o fechado.

IGOR

A quantidade da substância se afasta do padrão em crimes de tráfico de entorpecentes, visto que o acusado estava na posse de mais de um quilograma de drogas ilícitas. A conduta social e a personalidade não fogem ao padrão médio dos autores de tais delitos. A culpabilidade não vai além do comum em crimes de tal natureza. O motivo é aquele inerente ao comércio em geral. As consequências são aquelas comuns aos crimes de tal natureza. O réu possui maus antecedentes (certidão a fls. 96/98), exceto os autos 0006735-42.2016, que será utilizado para segunda fase de dosimetria da pena. Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base é fixada em 07 anos reclusão, mais 700 dias-multa. Presente a circunstância agravante da reincidência, porém o réu confessou que estava guardando drogas para terceiros, devendo portanto serem compensadas entre si. Não há modificação da pena. Presente a causa de aumento prevista no art.40, VI, da referida Lei, de forma que aumento a pena em 1/6, passando a 8 anos e dois meses de reclusão, mais 816 dias-multa. Não há causa de diminuição.

Art.35 da lei 11.343/06

O réu tem maus antecedentes (certidão a fls. 96/98), exceto os autos 0006735-42.2016, que será utilizado para segunda fase de dosimetria da pena. Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base é fixada em 04 anos reclusão, mais 800 dias-multa. Presente a agravante da reincidência, autos nº 0006735-42.2016, de forma que aumento a pena em 1/6, passando a 4 anos e 8 meses de reclusão, mais 933 dias-multa. Não há atenuantes. Presente a causa de aumento prevista no art.40, VI, da referida Lei, de forma que aumento a pena em 1/6, fixando-a em 05 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, mais 1088 dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, pois o réu não tem capacidade financeira. Tendo em vista tratar-se de crime equiparado a hediondo, o regime inicial de cumprimento será o fechado.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO William Abreu Cavalcanti da Silva e Alex do Amaral Ruiz Toledo, cada um, à pena de 09 anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1399 dias-multa. CONDENO Igor José Rocha Sousa à pena de treze anos, sete meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1904 dias-multa, todos por incursos no artigo 33, "caput" e 35, "caput", c/c o art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006.

Indefiro apelo em liberdade, permanecendo os requisitos da preventiva, já analisados anteriormente.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, sem novo despacho, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA